CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **SECOLAM, S.A. DE C.V**. REPRESENTADA POR EL ING. **JUAN MANUEL ESCALANTE VILLANUEVA** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **EL PATRON** Y POR LA OTRA LA C. **,** QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **EL TRABAJADOR** Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A AMBAS SE DENOMINARAN **"LAS PARTES"**, QUIENES VOLUNTARIAMENTE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I. ***SECOLAM, S. A. DE. C.V.***

a) Ser una sociedad legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas y tiene como objeto social entre otros la consultoría, asesoría, valuación y análisis de todo lo relacionado con la materia ambiental.
b) El representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades legales para suscribir este Contrato en los términos y condiciones que se señalan en este instrumento legal y que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.
c) Que tiene su domicilio fiscal así como para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Calle Ramón Novaro número 65, Colonia Jorge Negrete, C. P. 07280, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
d) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número SEC090525QJA.
e) Que **EL PATRÓN** en virtud de los servicios profesionales que brinda señalados en el inciso a) de la declaración contenida en el Contrato Individual de Trabajo, y para estar en aptitud de ofrecerlos debe contar con acreditaciones y/o permisos otorgados por las diversas autoridades en materia ambiental, en seguridad e higiene laboral, protección civil etc., comprobando la competencia técnica y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, **el cual deberá ser cumplido por todo el personal que labora** en ***SECOLAM*** y en caso de detectarse no conformidades en el cumplimiento de los requisitos de la normatividad en la materia, las acreditaciones, permisos y/o registros que otorguen las autoridades ambientales implicaría su cancelación o retiro y por tanto el **PATRÓN** no podría continuar ofreciendo dichos servicios ocasionando con ello una afectación patrimonial, daños y perjuicios e incluso la pérdida de la fuente de trabajo de la planta trabajadora.

II.-

a) Ser una persona física, en pleno uso de sus facultades mentales para la celebración de este instrumento legal, de nacionalidad , edad años, sexo , estado civil , Clave Única de Registro Poblacional CURP , Registro Federal de Contribuyentes .
b) Que cuenta con Número de Filiación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.
c) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la instrucción, capacidad, habilidades y experiencia necesarias para desarrollar el trabajo que se describe en la cláusula primera.
d) Que tiene su domicilio particular para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en y cualquier cambio lo hará del conocimiento de **EL PATRON** a la brevedad.
e) Que conoce y sabe qu**e EL PATRÓN** en virtud de los servicios profesionales que brinda señalados en el inciso a) de la presente declaración, y para estar en aptitud de ofrecerlos

debe contar con acreditaciones y/o permisos otorgados por las diversas autoridades en materia ambiental, en seguridad e higiene laboral, protección civil etc., comprobando la competencia técnica y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, el cua**l deberá ser cumplido por todo el personal que labora** e***n SECOLAM*** y en caso de detectarse no conformidades en el cumplimiento de los requisitos de la normatividad en la materia, las acreditaciones, permisos y/o registros que otorguen las autoridades ambientales implicaría su cancelación o retiro y por tant**o EL PATRÓN** no podría continuar ofreciendo dichos servicios ocasionando con ello una afectación patrimonial, daños y perjuicios e incluso la pérdida de la fuente de trabajo de la planta trabajadora.

III. ***DECLARAN AMBAS PARTES:***

Que es su voluntad celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- EL TRABAJADOR se obliga a prestar, bajo la subordinación, dirección y dependencia de **EL PATRÓN**, sus servicios personales en el puesto de con todas y cada una de las funciones que deriven del mismo de conformidad a la descripción del puesto.

SEGUNDA.- LAS PARTES convienen en que **EL TRABAJADOR** se obliga en todo tiempo a desempeñar los servicios que se consignan en este contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio del patrón o en cualquiera de las sucursales que tienen o pudiera establecer, en cualquier parte de la República Mexicana o en el domicilio de los clientes a quiénes se les prestan servicios y atendiendo a las necesidades del trabajo y a las actividades o funciones que corresponden al puesto.

TERCERA.- **LAS PARTES** convienen que la duración de la jornada de trabajo, será hasta de 48 horas a la semana que **EL PATRÓN** podrá distribuir de acuerdo con lo que dispone el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que **EL TRABAJADOR** pueda disponer del reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente. El descanso semanal será el domingo.

Manifiestan expresamente **EL PATRÓN y EL TRABAJADOR** en convenir que la jornada de trabajo en que EL TRABAJADOR prestará sus servicios a EL PATRÓN será diurna repartidas en un horario de las **8:00 A.M. a 18:00 P.M.**, de lunes a viernes contando con el tiempo de sesenta minutos diarios para reposo o tomar sus alimentos sin estar a disposición de **EL PATRÓN,** ni en las instalaciones del centro de trabajo, y de 9:00 A. M. a 12:00 P. M., los días sábados el cual puede variar conforme a la solicitud de servicios de los clientes, jornada que se pacta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo.

CUARTA.- **LAS PARTES** convienen en que **EL TRABAJADOR** percibirá por los servicios prestados la cantidad de $ (M. N.) de salario diario integrado.

Asimismo, el salario de **EL TRABAJADOR** estará integrado con Salario Diario más diez por ciento de premio de puntualidad y diez por ciento de premio de asistencia y la ayuda para alimentos que consiste en diez por ciento mensual del Salario Mínimo General de la República Mexicana. En el salario se incluye el sueldo del séptimo día y días de descanso.

Así mismo, **LAS PARTES** acuerdan que el salario será pagado por **EL PATRÓN** en moneda nacional por medio de transferencia bancaria y/o depósito los días quince y último de cada mes, por lo que una vez depositado y/o entregado el salario **EL TRABAJADOR** se obliga a firmar el recibo de nómina a favor de **EL PATRÓN**, por la totalidad de salarios ordinarios o extraordinarios devengados del periodo correspondiente, conviniéndose que su firma, implicará un finiquito total de obligaciones del patrón.

LAS PARTES acuerdan que de conformidad al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, el recibo de pago del salario, es decir, el **comprobante fiscal digital por Internet (CFDI)** se enviará a través del uso de la tecnología de medios informáticos, en la dirección de correo electrónico que indique **EL TRABAJADOR** sin perjuicio de que **EL PATRÓN** lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera.

QUINTA.- **EL TRABAJADOR** manifiesta su conformidad y autoriza a **EL PATRÓN** para que deduzca de su salario los correspondientes impuestos a su cargo, tales como las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones que apliquen conforme a lo que establece la Ley del Seguro Social, así como cualquier otra cantidad a que pudiera estar obligado **EL TRABAJADOR**, así como los señalados en los diversos artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo.

SÉXTA.- LAS PARTES convienen expresamente que en caso de que **EL TRABAJADOR** tenga que laborar mayor tiempo del que fija la jornada legal, recabará del patrón por escrito, la orden o autorización para trabajar horas extras y/o tiempo extraordinario.

SÉPTIMA.- EL PATRÓN proporcionará la capacitación y adiestramiento a **EL TRABAJADOR** y éste a su vez se obliga a cumplir con dichos planes y programas de capacitación y adiestramiento, así como aprobar las evaluaciones de conocimiento y de aptitud correspondientes, y por tanto a ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos.

En virtud de lo anterior **LAS PARTES** acuerdan expresamente que será causa de rescisión del contrato individual del trabajo el que **EL TRABAJADOR** una vez que haya recibido la capacitación de Inducción de personal, del Sistema de Gestión de Calidad o cualquier otra capacitación o adiestramiento, obtenga como resultado de su evaluación una calificación menor a 8 (ocho) en una escala del 0 (cero) al 10 (diez), en razón de que no acredita la competencia técnica necesaria ni el conocimiento mínimo suficiente para

desarrollar las funciones del puesto asignado en concordancia con lo manifestado en las declaraciones e) de **LAS PARTES**.

OCTAVA.- EL TRABAJADOR que por diversas causas se vea obligado a faltar a sus labores, deberá avisar telefónicamente en primer término a **EL PATRÓN** por conducto de su jefe inmediato, y posteriormente al Titular de Recursos Humanos en ese mismo día y a la brevedad indicando los motivos o circunstancias de la inasistencia, el aviso por si mismo no justifica la falta, debiendo **EL TRABAJADOR** al regresar a sus labores presentar el justificante de su ausencia a juicio de **EL PATRÓN.**

NOVENA.- EL TRABAJADOR disfrutará de un período anual de vacaciones pagadas, conforme a lo que señala el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, después de haber laborado un año al servicio de **EL PATRÓN,** el cual mediante constancia se indicará el período de vacaciones que le corresponda y la fecha en que deberá disfrutarlo.

DÉCIMA - **EL PATRÓN** se obliga a pagar a **EL TRABAJADOR** que haya cumplido el año de servicio un aguinaldo anual equivalente a quince días de salario; pero en caso de que no haya cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentre laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMA PRIMERA.- EL PATRON reconoce a **EL TRABAJADOR** una antigüedad en el empleo a partir de la fecha de firma del presente contrato**,** que para los efectos legales que haya lugar **EL TRABAJADOR** reconoce y acepta expresamente.

DÉCIMA SEGUNDA.- Convienen expresamente **LAS PARTES** en que es causa de rescisión de este contrato sin responsabilidad para **EL PATRÓN** el hecho de que en su solicitud de empleo **EL TRABAJADOR** omita las referencias de patrones a los que haya prestado sus servicios con anterioridad o proporcione datos o documentación falsa sobre cualquier información que se le requiera en la mencionada solicitud.

Así mismo, **LAS PARTES** acuerdan expresamente que será causa de rescisión del contrato sin responsabilidad para **EL PATRÓN**, si **EL TRABAJADOR** no tiene la capacidad y el conocimiento con que se ostenta, así como el omitir proporcionar la documentación mediante la cual acredite el ejercicio de la profesión, oficio y/o técnica para la que es contratado.

DÉCIMA TERCERA.- EL TRABAJADOR se obliga durante la vigencia del presente contrato y después de la terminación del mismo a guardar la más estricta confidencialidad de la información relacionada con los negocios, operaciones y actividades de **EL PATRÓN**, no divulgar, no informar ni utilizar en su propio beneficio o de terceros, ni a proporcionar directa o indirectamente información verbal o escrita, medios electrónicos, ópticos u otra análoga sobre sus métodos, sistemas o cualquier otro tipo de actividades, así como información sobre clientes, proveedores o sus estados financieros,

el incumplimiento es causa de rescisión de este contrato sin responsabilidad para **EL PATRÓN.**

Asimismo, **EL TRABAJADOR** se obliga durante la vigencia del presente contrato derivado de la relación obrero patronal que los vincula, a abstenerse de realizar conductas de competencia desleal con los Clientes y/o Proveedores al ofrecer y/o vender cualquiera de los servicios profesionales que vende **EL PATRÓN** ostentándose a nombre propio para un beneficio personal.

DÉCIMA CUARTA.- En cumplimiento al artículo 25 fracción X de la Ley Federal del Trabajo, **EL TRABAJADOR** manifiesta que en caso de fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial, los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a esa fecha o las que en su caso se generen designa como **BENEFICIARIO para que les sean entregadas** a quien tiene el carácter de en términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

DÉCIMA QUINTA.- EL PATRÓN y **EL TRABAJADOR** convienen expresamente que todo lo no previsto en este contrato se resolverá conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo y lo preceptuado en la Ley Federal del Trabajo y para efectos del cumplimiento e interpretación del mismo se someten a la jurisdicción de la autoridad y/o Tribunal en Material laboral competente.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de este contrato individual de trabajo, lo firman de común acuerdo el día del mes de del año dos mil , quedando una copia del presente contrato en poder de cada una de las partes.

EL PATRÓN **EL TRABAJADOR**

_____ _____

Ing. Juan Manuel Escalante Villanueva
Representante Legal de
SECOLAM, S.A. DE C.V.